

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 469/2538 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท เหมืองแร่สากล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 เดิม

พ.ร.บ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514 มาตรา 24

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐเรียกเก็บเงินที่โจทก์ได้ออก
ทดรองแทนจำเลยเพื่อชำระค่าธรรมเนียมกันชนระหว่างประเทศจากจำเลยตามอำนาจ
หน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุกพ.ศ.2514มาตรา24โจทก์จึงมิใช่
บุคคลที่ทางราชการได้แต่งตั้งหรืออนุญาตให้จัดกิจการเฉพาะบางอย่างตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา165(15)ซึ่งจะมีกำหนดอายุความ2ปี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายศิวงค์ จัง
คศิริ เป็นอธิบดี มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการทำเหมืองแร่เก็บค่าภาคหลวงแร่ และเรียก
เก็บเงินแทนแร่จากผู้ทำเหมืองหรือผู้ซื้อแร่ที่ได้ซื้อจากผู้เหมืองเพื่อส่งเข้า
มูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงใน
กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินแทนแร่ไม่อาจกระทำได้ตามกำหนดเวลา โจทก์โดยความเห็น
ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจกักเงินเพื่อส่งเข้า
มูลภัณฑ์กันชนได้แล้วเรียกเก็บเงินแทนแร่จากผู้ทำเหมืองรวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุกพ.ศ. 2514 จำเลยเป็นผู้ทำ

เหมืองโดยได้รับประทานบัตรทำเหมืองแร่ดีบุกและตะกั่ว ณ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอ
บันนังสตาจังหวัดยะลา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อระหว่าง พ.ศ.
2527 ถึง พ.ศ. 2528 จำเลย ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตขนแร่ดีบุกปนตะกั่วต่อโจทก์รวม
40 ฉบับ และได้รับใบอนุญาตขนแร่จากโจทก์ให้ขนแร่ดีบุกปนตะกั่วจากเหมืองไป
ขายทั้ง 40 ฉบับ จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องชำระเงินแทนแร่ให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ออก
ใบอนุญาตขนแร่ให้จำเลยแต่ละคราวเพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย
แต่จำเลยยังไม่ได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์รวมเป็นเงินแทนแร่ที่จำเลยค้างชำระ
ทั้งสิ้น 867,960 บาท โจทก์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศแทนจำเลยไปแล้ว โจทก์ได้มี
หนังสือทวงถามให้จำเลยนำเงินแทนแร่ที่ต้องชำระตามใบอนุญาตขนแร่ฉบับที่ 1 ถึง
ฉบับที่ 22 รวม 398,760 บาท ไปชำระให้แก่โจทก์ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
ทวงถาม แต่จำเลยปฏิเสธไม่ยอมชำระ เมื่อโจทก์ได้รับผลวิเคราะห์แร่ดีบุกที่จำเลย
ขอใบอนุญาตขนแร่เพิ่มเติมจากงานควบคุมโรงถลุงแร่ดีบุกจังหวัดภูเก็ต โจทก์จึงได้
มีหนังสือทวงถามจำเลยให้นำเงินที่ค้างชำระตามหนังสือทวงถามฉบับแรกและให้นำ
เงินแทนแร่ที่จะต้องชำระตามใบอนุญาตขนแร่ฉบับที่ 23 ถึงฉบับที่ 40 รวม 469,200
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 867,960 บาท ไปชำระให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน แต่จำเลย
เพิกเฉย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 398,760 บาท นับแต่วัน
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2528 ที่ผิดนัด จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 72,678.10 บาทและดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 469,200 บาทนับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2528 ที่
ผิดนัด จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 62,185.06 บาท รวมจำเลยค้างชำระต้นเงินและ
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 1,002,823.16 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน
1,002,823.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 867,960
บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ในฟ้องโจทก์ไม่ได้ระบุว่าจำเลยทำแร่ดีบุกไปจำนวนเท่าใด และจะต้องชำระเงินแทนแร่เพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนในอัตราเท่าไรของจำนวนแร่ดีบุก เมื่อโจทก์ได้ชำระเงินแทนจำเลยไปแล้วเกินกว่า 2 ปี คดีของโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 867,960 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 134,863.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,002,823.16 บาท ให้แก่โจทก์ให้จำเลยชำระเงินดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 867,960 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ออกเงินทดรองแทนจำเลยเพื่อชำระเงินเข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศ มีอายุความ 2 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(15) ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐเรียกเก็บเงินจากจำเลยตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 มาตรา 24 โจทก์จึงมิใช่บุคคลที่ทางราชการได้แต่งตั้งหรืออนุญาตให้จัดกิจการเฉพาะบางอย่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(15)ซึ่งมีกำหนดอายุความ 2 ปี ดังที่จำเลยฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อากร อังกุล-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ